



PUTUSAN

Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SONI ERIXSON ANDA;
Nomor Identitas	: 5318082309030001;
Tempat Lahir	: Pareta Bondi;
Umur/Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 23 September 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Mataram Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Alamat KTP : Pareta Bondi, Kelurahan/Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT);
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Soni Erixson Anda ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan 4 Maret 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh : Hendrik Taeger Selan,SH, I Nyoman Suryana, SH.MH, I Wayan Sudiarta, SH.para Advokat yang beralamat di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Goa Gong Gg.Pondok Losta No.4 Jimbaran Kec Kuta Selatan Kabupaten Badung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 desember 2024.Reg.No.5317/Daf/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONI ERIXSON ANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI ERIXSON ANDA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya;
 - 1 (satu) pcs jaket warna coklat;
 - 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) pcs baju kemeja Panjang warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) pcs celana Panjang jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :
Bahwa Terdakwa tidaklah terbukti Terdakwa SONI EIXSON ANDA telah dengan sengaja menghilangkan/merapas nyawa Korban Marthin Kuri Moto sebagaimana

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, melainkan yang terbukti sebaliknya yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau hingga luka berat, dan korban meninggal dunia. Sehingga kami mohon kepada yang mulia majelis hakim, dapat membebaskan Terdakwa SONI EIXSON ANDA dari dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum, serta dengan pertimbangan usia Terdakwa SONI EIXSON ANDA masih muda, dan bersikap kooperatif, serta mengakui kesalahannya yaitu menebas dan melukai bagian tubuh korban dengan barang bukti yang disita, yaitu 1 (satu) bilah pisau, hendaknya dapat menjatuhkan pidana penjara seringan-ringannya atas dasar Terdakwa SONI EIXSON ANDA secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan alternative kedua.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2025, terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon ;

1. Menolak Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025;
2. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Duplik , Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SONI ERIXSON ANDA pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban MARTHEN KURI MOTO*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.50 WITA bertempat di Kos-kosan Jalan Mataram Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali terjadi keributan antara Kelompok Kodi (tamu salah satu penghuni kos) yakni Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya (yang berasal dari luar kos) dengan Kelompok Bukambero (penghuni kos) yakni Saksi Agustinus Deta Lere, Saksi Markus Monda Kondo dan Saksi Stepanus Dara Kalli. Kemudian Saksi Pelipus Bali Ate alias Ipu yang juga merupakan penghuni kos datang untuk meleraikan lalu menyuruh kelompok Kodi tersebut pergi. Selanjutnya kelompok Kodi yakni Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya pergi dari kos tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Oktavianus Rangga Mone menghubungi Korban Marthen Kuri Moto untuk menceritakan keributan yang terjadi di kos tersebut dan meminta Korban Marthen Kuri Moto untuk datang menemui Saksi Oktavianus Rangga Mone dan teman-temannya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, Korban Marthen Kuri Moto datang menemui Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya. Korban Marthen Moto datang bersama Sdr. Sansi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Korban Marthen Kuri Moto bersama dengan Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya yang merupakan kelompok Kodi kembali pergi ke Kos Jalan Mataram untuk menyerang kos tersebut dengan cara melempar batu dan botol. Kemudian Terdakwa Soni Erixson Anda (yang termasuk dalam kelompok Bukerembo) yang sedang berada di dalam kamar kosnya di lantai 3 mendengar keributan selanjutnya ada salah satu Kelompok Kodi yang melempar batu sampai ke lantai 3 dan mengenai kakak Terdakwa kemudian Terdakwa merasa emosi lalu mengambil 1 (satu) buah pisau yang ada di dalam kamar kosnya dan lari turun menemui kelompok Bukerembo lainnya yakni Saksi Agustinus Deta Lere, Saksi Markus Monda Kondo, Saksi Stepanus Dara Kalli kemudian mengejar kelompok Kodi yang menyerang tersebut ke jalan.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Marthen Kuri Moto, Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya melarikan diri ke arah Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali saat Terdakwa mengejar kelompok Kodi tersebut, Terdakwa melihat salah satu anggota Kelompok Kodi tersebut yakni Korban Marthen Kuri Moto masuk ke salah satu gang buntu sedangkan Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya berlari ke arah jalan lainnya kemudian Terdakwa mengejar Korban Marthen Kuri Moto, dikarenakan gang tersebut buntu Korban Marthen Kuri Moto berbalik arah untuk mencari jalan lain namun Korban Marthen Kuri Moto bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Korban Marthen Kuri Moto memaki Terdakwa hingga membuat Terdakwa semakin emosi. Selanjutnya Terdakwa langsung menebas lengan kiri Korban Marthen Kuri Moto menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dipegang Terdakwa lalu Korban Marthen Kuri Moto berusaha melawan namun Terdakwa langsung menusuk Korban Marthen Kuri Moto pada bagian dada beberapa kali dengan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa pegang di tangannya sehingga Korban Marthen Kuri Moto terjatuh di jalan dan tidak bergerak lagi. Melihat hal tersebut Terdakwa meninggalkan Korban Marthen Kuri Moto dalam kondisi tergeletak di jalan kemudian Terdakwa kembali pergi ke kosnya di Jalan Mataram. Bahwa sesampainya Terdakwa di kos, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban Marthen Kuri Moto kepada Saksi Alfredus Mone dikarenakan Terdakwa takut perbuatannya menusuk Korban Marthen Kuri Moto diketahui orang lain.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SONI ERIXSON ANDA telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban MARTHEN KURI MOTO yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.05/D/XVII.1.4.15/3118/2024 tertanggal 05 September 2024, menerangkan bahwa MARTHEN KURI MOTO memang benar dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum terhadap Jenazah atas nama MARTHEN KURI MOTO Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/279/2024 tertanggal 10 September 2024

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. FM, pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

Pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka lecet gores yang disebabkan oleh kekerasan tajam, dan sebuah luka lecet pada lutut yang disebabkan kekerasan tumpul.

Luka terbuka pada dada dari gambaran lukanya adalah luka tusuk.

Ditemukan darah dan gumpalan darah pada kandung jantung dan rongga dada kanan serta kiri ditemukan pula organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang mengenai jantung yang menimbulkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SONI ERIXSON ANDA pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di Kos-kosan Jalan Mataram Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , Provinsi Bali terjadi keributan antara Kelompok Kodi (tamu salah satu penghuni kos) yakni Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya (yang berasal dari luar kos) dengan Kelompok Bukambero (penghuni kos) yakni Saksi Agustinus Deta Lere, Saksi Markus Monda Kondo, dan Saksi Stepanus Dara Kalli. Kemudian Saksi Pelipus Bali Ate alias Ipu yang juga merupakan penghuni kos datang untuk meleraikan lalu menyuruh kelompok Kodi tersebut pergi. Selanjutnya kelompok Kodi yakni Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya pergi dari kos tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Oktavianus Rangga Mone menghubungi Korban Marthen Kuri Moto untuk menceritakan keributan yang terjadi di kos tersebut dan meminta Korban Marthen Kuri Moto untuk datang menemui Saksi Oktavianus Rangga Mone dan teman-temannya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, Korban Marthen Kuri Moto datang menemui Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya. Korban Marthen Moto datang bersama Sdr. Sansi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Korban Marthen Kuri Moto bersama dengan Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya yang merupakan kelompok Kodi kembali pergi ke Kos Jalan Mataram untuk menyerang kos tersebut dengan cara melempar batu dan botol. Kemudian Terdakwa Soni Erixson Anda (yang termasuk dalam kelompok Bukerembo) yang sedang berada di dalam kamar kosnya di lantai 3 mendengar keributan selanjutnya ada salah satu Kelompok Kodi yang melempar batu sampai ke lantai 3 dan mengenai kakak Terdakwa kemudian Terdakwa merasa emosi lalu mengambil 1 (satu) buah pisau yang ada di dalam kamar kosnya dan lari turun menemui kelompok Bukerembo lainnya yakni Saksi Agustinus Deta Lere, Saksi Markus Monda Kondo, Saksi Stepanus Dara Kalli kemudian mengejar kelompok Kodi yang menyerang tersebut ke jalan.
- Bahwa Korban Marthen Kuri Moto, Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya melarikan diri ke arah Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali saat Terdakwa mengejar kelompok Kodi tersebut, Terdakwa melihat salah satu anggota Kelompok Kodi tersebut yakni Korban Marthen Kuri Moto masuk ke salah satu gang buntu sedangkan Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya berlari ke arah jalan lainnya kemudian Terdakwa mengejar Korban Marthen Kuri Moto, dikarenakan gang tersebut buntu Korban Marthen Kuri Moto berbalik arah untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari jalan lain namun Korban Marthen Kuri Moto bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Korban Marthen Kuri Moto memaki Terdakwa hingga membuat Terdakwa semakin emosi. Selanjutnya Terdakwa langsung menebas lengan kiri Korban Marthen Kuri Moto menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dipegang Terdakwa lalu Korban Marthen Kuri Moto berusaha melawan namun Terdakwa langsung menusuk Korban Marthen Kuri Moto pada bagian dada beberapa kali dengan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa pegang di tangannya sehingga Korban Marthen Kuri Moto terjatuh di jalan dan tidak bergerak lagi. Melihat hal tersebut Terdakwa meninggalkan Korban Marthen Kuri Moto dalam kondisi tergeletak di jalan kemudian Terdakwa kembali pergi ke kosnya di Jalan Mataram. Bahwa sesampainya Terdakwa di kos, Terdakwa menipkan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban Marthen Kuri Moto kepada Saksi Alfredus Mone dikarenakan Terdakwa takut perbuatannya menusuk Korban Marthen Kuri Moto diketahui orang lain

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa SONI ERIXSON ANDA telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban MARTHEN KURI MOTO yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.05/D/XVII.1.4.15/3118/2024 tertanggal 05 September 2024, menerangkan bahwa MARTHEN KURI MOTO memang benar dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum terhadap Jenazah atas nama MARTHEN KURI MOTO Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/279/2024 tertanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. FM, pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

Pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka lecet gores yang disebabkan oleh kekerasan tajam, dan sebuah luka lecet pada lutut yang disebabkan kekerasan tumpul.

Luka terbuka pada dada dari gambaran lukanya adalah luka tusuk. Ditemukan darah dan gumpalan darah pada kandung jantung dan rongga dada kanan serta kiri ditemukan pula organ-organ dalam yang tampak pucat.

Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang mengenai

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



jantung yang menimbulkan perdarahan.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIUS YINGO BAN., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Soni Erixson Anda, serta mengetahui identitas terdakwa setelah di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Marthen Kuri Moto pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi mengenal Korban Marthen Kuri Moto yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi pada awalnya hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Oktavianus Rangga Mone dan beberapa orang lainnya sedang ngopi-ngopi di kos teman Saksi yang bernama Rinchiah bertempat di lantai 3 kos-kosan Jalan Mataram Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali lalu tiba-tiba terjadi keributan di lantai bawah, kemudian Saksi melihat dari atas ternyata teman Saksi yang bernama Ramon sedang berkelahi dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi, Saksi Oktavianus Rangga Mone dan beberapa orang lainnya membantu Ramon namun tiba-tiba ada seseorang yang tidak saksi kenal memukul kepala Saksi sehingga Saksi keluar kos untuk melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa membunuh Korban Marthen Kuri Moto namun yang saksi ketahui Terdakwa membunuh Korban Marthen Kuri Moto dengan cara ditikam menggunakan pisau;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban Marthen Kuri Moto meninggal dunia.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi OKTAVIANUS RANGGA MONE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Soni Erixson Anda, serta mengetahui identitas terdakwa setelah di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Marthen Kuri Moto pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi mengenal Korban Marthen Kuri Moto yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi pada awalnya hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Oktavianus Rangga Mone dan beberapa orang lainnya sedang ngopi-ngopi di kos teman Saksi yang bernama Rinchiah bertempat di lantai 3 kos-kosan Jalan Mataram Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali lalu tiba-tiba terjadi keributan di lantai bawah, kemudian Saksi melihat dari atas ternyata teman Saksi yang bernama Ramon sedang berkelahi dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi, Saksi Oktavianus Rangga Mone dan beberapa orang lainnya membantu Ramon dengan tujuan untuk meleraikan namun tiba-tiba ada seseorang yang tidak saksi kenal memukul Saksi sehingga Saksi keluar kos untuk melarikan diri dikarenakan kondisi di kos tersebut sangat ramai;
- Bahwa Saksi sesampainya Saksi di jalan utama, Saksi dan beberapa orang teman saksi duduk dan sudah tidak ada orang yang mengejanya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu Saksi menghubungi Korban Marthen Kuri Moto dan menceritakan keributan tersebut kepada Korban Marthen Kuri Moto;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WITA, Korban Marthen Kuri Moto datang bersama dengan temannya yang bernama Sansi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi selanjutnya bersama dengan Korban Marthen Kuri Moto dan beberapa orang lainnya kembali ke kos-kosan Jalan Mataram

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut dengan tujuan untuk berdamai namun sesampainya Saksi dan Korban Kuri Moto di kos tersebut, orang-orang yang ada di kos tersebut kembali mengejar Saksi, Korban Marthen Kuri Moto dan teman-teman saksi lainnya sampai di Jalan Legian Kuta namun ternyata Korban Marthen Kuri Moto tidak ada dan Saksi tidak mengetahui kemana Korban pergi;

- Bahwa tidak lama setelah pengejaran tersebut, Saksi mendapatkan kabar dari pihak kepolisian ternyata Korban Marthen Kuri Moto sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh Korban Marthen Kuri Moto, yang Saksi ketahui Korban Marthen Kuri Moto sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi I WAYAN GELIDUH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Soni Erixson Anda;
- Bahwa Saksi sendiri yang menemukan Korban Marthen Kuri Moto dalam keadaan terluka pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi di Jalan Patimura No. 4, Link. Pelasa, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di dalam kamar lalu saksi mendengar anjing menggonggong, lalu saksi akhirnya keluar kamar dan melihat Korban Marthen Kuri Moto tergeletak di tanah dalam keadaan meringkuk dan masih menggunakan pakaian;
- Bahwa Saksi pada saat itu Saksi melihat pada bagian kepala kiri di belakang telinga Korban Marthen Kuri Moto terdapat luka dan mengeluarkan darah dan Korban Marthen Kuri Moto dalam keadaan tidak bergerak;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat Korban Marthen Kuri Moto dari jarak kurang lebih dua meter dan Saksi tidak berani menyentuh Korban Marthen Kuri Moto kemudian Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban Marthen Kuri Moto berada di halaman rumah Saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada Saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) pcs baju kemeja panjang warna hitam motif kotak-kotak adalah pakaian yang korban Marthen Kuri Moto gunakan saat kejadian;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada Saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) pcs celana panjang jeans adalah pakaian yang korban Marthen Kuri Moto gunakan saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi AGUSTINUS DETA LERE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Soni Erixson Anda;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Marthen Kuri Moto pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.50 WITA, saksi yang baru selesai minum di kos saksi bertempat di Jalan Mataram Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , Provinsi Bali mendengar keributan di depan kos lalu saksi melihat ada sekelompok orang yang melempari batu ke kos saksi kemudian saksi mengejar salah satu orang tersebut untuk mengajak damai namun beberapa saat kemudian kos saksi kembali diserang dengan cara dilempari batu dan botol oleh sekelompok orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi bersama dengan Saksi Alfredus Mone, Saksi Stepanus Dara Kalli dan Saksin Markus Monda Kondo lari ke lantai 3 tepatnya ke kamar Saksi Alfredus Mone untuk mengamankan diri;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA, sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut kembali datang ke kos dan melempari batu dan botol, kemudian saksi turun ke lantai 1 bersama Saksi Stepanus Dara Kalli dan Saksin Markus Monda Kondo untuk berusaha melawan kemudian Saksi melihat
- Terdakwa juga ikut turun ke lantai 1 untuk melawan dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



menyerang;

- Bahwa saksi, terdakwa beserta teman-temannya yang ikut menyerang masing-masing membawa benda tajam;
- Bahwa saksi mengejar sekelompok orang yang tidak dikenal tersebut sampai di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa setelah tidak lama setelah pengejaran tersebut, datang pihak kepolisian yang memberikan informasi bahwa ada satu orang korban penusukan yang meninggal dunia bertempat di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) pcs jaket warna coklat adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi PELIPUS BALI ATE Alias IPU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Soni Erixson Anda;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Marthen Kuri Moto pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, saksi yang sedang berada di kamar kosnya di lantai 2 kos-kosan Jalan Mataram Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , Provinsi Bali mendengar ada keributan di pinggir jalan di depan pintu masuk kos dimana keributan tersebut terjadi antara kelompok Bukambero (penghuni kos) sekitar 5 orang dengan 2 orang kelompok Kodi (tamu salah satu penghuni kos) yang saat saksi turun dan mendekat saat itu 2 orang kelompok Kodi sempat kena pukul yang kemudian saksi bantu bangunkan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



dan saksi leraï dengan beberapa orang penghuni kos lain yang kemudian kelompok Kodi (2 orang) tersebut langsung saksi suruh untuk pergi, setelah itu semua orang langsung bubar dan saksi kembali ke kamar kos.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 03.00 WITA ketika saksi tidur di kamar, saksi mendengar ada suara gaduh, yaitu ada sekelompok orang Kodi yang melempar batu, botol dan kayu dari arah jalan ke arah kos, yang saat itu penghuni kos tidak ada yang berani keluar. Setelah mulai reda, saksi dan beberapa orang penghuni kos berusaha mendekati 3 orang dari kelompok Kodi tersebut untuk membicarakan perdamaian agar tidak ribut lagi. Setelah itu mereka bertiga pergi dengan berjalan kaki ke arah jalan Mataram;

- Bahwa ketika saksi sedang mengobrol dengan tetangga kos lainnya, saat itu datang petugas Polisi yang melakukan pemeriksaan karena ada

- korban yang meninggal di Jalan Patimura depan Gereja karena luka tusuk, kemudian petugas Polisi yang datang langsung membawa saksi dan beberapa orang termasuk Saksi Alfredus Mone dan Saksi Stepanus Dara Kalli ke Polsek Kuta.

- Bahwa ketika di Polsek Kuta saat dilakukan interogasi, Saksi Alfredus Mone mengatakan bahwa Terdakwa Soni Erixson Anda yang melakukan penusukan dan pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan diletakan oleh Saksi Alfredus Mone di bawah Kasur di kamar Saksi, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dalam keadaan di borgol;

- Bahwa teman Saksi Alfredus Mone mengakui bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk korban tersebut ditiptkan oleh Terdakwa Soni Erixson Anda dan kemudian pisau tersebut Saksi Alfredus Mone sembunyikan di bawah kasur milik Saksi;

- Bahwa kamar milik saksi tersebut tidak dikunci dan siapapun penghuni kos lainnya memiliki akses untuk keluar masuk kamar saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi Alfredus Mone menyembunyikan pisau tersebut dibawah kasur milik saksi sehingga saksi tidak sempat untuk mengecek bawah kasurnya;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa Soni Erixson Anda berada di lantai 2 kos dan membalas melempar kelompok Kodi dari lantai 2 kos, namun ketika Terdakwa Soni Erixson Anda keluar dari kos saat itu saksi tidak perhatikan.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

6. Saksi ALFREDUS MONE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Soni Erixson Anda.
- Bahwa Saksi telah dititipkan 1 (satu) buah pisau oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 03.00 WITA bertempat di Kos Jl. Mataram Gang Tunjung, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau yang dititipkan kepada Saksi oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 03.00 wita, pada saat saksi sedang berjalan menuruni tangga dari lantai 3 kos dengan tujuan ke kamar Saksi Pelipus Bali Ate Alias IPU yang berada di lantai bawah, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi kemudian Terdakwa mendekati saksi dan menyerahkan 1 (satu) buah pisau kepada saksi dengan tujuan untuk dititipkan. Setelah menitipkan pisau tersebut, Terdakwa langsung lari naik ke lantai 3, sedangkan saksi turun ke lantai bawah dan menyimpan pisau tersebut di bawah kasur di dalam kamar Saksi Pelipus Bali Ate Alias IPU. Setelah menyimpan pisau tersebut, lalu saksi duduk merokok di depan kamar Saksi Pelipus Bali Ate Alias IPU. Selesai merokok, lalu saksi naik lagi ke lantai 3 dan makan di kamar saksi. Selesai makan, saksi turun lagi ke lantai bawah dengan tujuan untuk membeli rokok, namun saat saksi sampai di bawah ternyata sudah ada petugas Kepolisian dan mengajak saksi Polsek Kuta;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pisau tersebut, Terdakwa mengatakan Terdakwa habis menikam seseorang;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi menyimpan pisau tersebut di bawah Kasur di dalam kamar Saksi Pelipus Bali Ate Alias IPU dengan tujuan supaya aman dan tidak hilang;
- Bahwa pada saat saksi menyimpan pisau di bawah Kasur di dalam kamar Saksi Pelipus Bali Ate Alias IPU, tidak ada yang melihat karena sedang tidak ada orang di dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti yang dapat disita berupa 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya, saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya tersebut yang dititipkan oleh

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Terdakwa Soni Erixson Anda kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan benar semua
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 03.00 WITA bertempat di gang buntu Jalan Petimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui identitas korban pada saat pemeriksaan di kepolisian yakni Marthen Kuri Moto;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Marthen Kuri Moto sebanyak 4 (empat) kali di bagian dada menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dipegangnya;
- Bahwa selain menusuk bagian dada, Terdakwa pada awalnya sempat menebas lengan korban Marthe Kuri Moto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kosnya di lantai 3 Jalan Mataram Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kemudian Terdakwa mendengar ada keributan lalu Terdakwa melihat ada kelompok Kodi yang menyerang kos dengan cara melempar batu yang pada akhirnya batu tersebut sampai ke lantai 3 kos dan mengenai kakak Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan batu tersebut mengenai kakak Terdakwa, Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) buah pisau di dapur Terdakwa dan turun mengejar kelompok Kodi tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang biasa digunakan Terdakwa untuk memasak;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengejaran, teman-temannya yang lain juga ikut melakukan pengejaran terhadap kelompok Kodi.
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Jalan Patimura dekat gereja, Terdakwa melihat salah satu orang kelompok Kodi yakni korban Marthen Kuri Moto masuk ke dalam gang buntu kemudian Terdakwa ikuti sendirian;
- Bahwa teman-teman Terdakwa tidak ada yang ikut masuk ke dalam gang buntu tersebut;
- Bahwa sesampainya di ujung gang buntu, Korban Marthen Kuri Moto berbalik arah untuk mencari jalan lain namun Korban Marthen Kuri Moto

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Korban Marthen Kuri Moto memaki Terdakwa hingga membuat Terdakwa semakin emosi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menebas lengan kiri Korban Marthen Kuri Moto menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dipegang Terdakwa lalu Korban Marthen Kuri Moto berusaha melawan namun Terdakwa langsung menusuk Korban Marthen Kuri Moto pada bagian dada sebanyak 4 (empat) kali menggunakan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa pegang di tangannya sehingga Korban Marthen Kuri Moto terjatuh di jalan dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban Marthen Kuri Moto, Terdakwa meninggalkan Korban dalam kondisi tergeletak di jalan kemudian Terdakwa kembali pergi ke kosnya di Jalan Mataram;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kos, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban Marthen Kuri Moto kepada Saksi Alfredus Mone dikarenakan Terdakwa takut perbuatannya menusuk Korban Marthen Kuri Moto diketahui orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa menitipkan pisau tersebut kepada Saksi Alfredus Mone, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Alfredus Mone Terdakwa telah menusuk seseorang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa barang yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Marthen Kuri Moto;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada terdakwa di depan persidangan berupa 1 (satu) pcs jaket warna coklat adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada terdakwa di depan persidangan berupa 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada terdakwa di depan persidangan berupa 1 (satu) pcs baju kemeja panjang warna hitam motif kotak-kotak adalah pakaian yang korban Marthen Kuri Moto gunakan saat kejadian;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada terdakwa di depan persidangan berupa 1 (satu) pcs celana Panjang jeans adalah pakaian yang korban Marthen Kuri Moto gunakan saat kejadian.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1) 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya;
- 2) 1 (satu) pcs jaket warna coklat;
- 3) 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) pcs baju kemeja panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 5) 1 (satu) pcs celana Panjang jeans

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00
WITA bertempat di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung Terdakwa SONI ERIXSON ANDA telah melakukan
penusukan terhadap korban Marthen Kuri Moto;

-----Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024
sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di Kos-kosan Jalan Mataram Gang
Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , Provinsi
Bali terjadi keributan antara Kelompok Kodi (tamu salah satu penghuni kos)
yakni Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi
Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya (yang berasal dari luar kos)
dengan Kelompok Bukambero (penghuni kos) yakni Saksi Agustinus Deta
Lere, Saksi Markus Monda Kondo dan Saksi Stepanus Dara Kalli.
Kemudian Saksi Pelipus Bali Ate alias Ipu yang juga merupakan penghuni
kos datang untuk meleraikan lalu menyuruh kelompok Kodi tersebut pergi.
Selanjutnya kelompok Kodi yakni Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi
Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya
pergi dari kos tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Oktavianus Rangga Mone
menghubungi Korban Marthen Kuri Moto untuk menceritakan keributan
yang terjadi di kos tersebut dan meminta Korban Marthen Kuri Moto untuk
datang menemui Saksi Oktavianus Rangga Mone dan teman-temannya.
Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar
pukul 02.30 WITA, Korban Marthen Kuri Moto datang menemui Saksi
Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo
Bani dan beberapa orang lainnya. Korban Marthen Moto datang bersama
Sdr. Sansi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Korban Marthen
Kuri Moto bersama dengan Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya yang merupakan kelompok Kodi kembali pergi ke Kos Jalan Mataram untuk menyerang kos tersebut dengan cara melempar batu dan botol. Kemudian Terdakwa Soni Erixson Anda (yang termasuk dalam kelompok Bukerembo) yang sedang berada di dalam kamar kosnya di lantai 3 mendengar keributan selanjutnya ada salah satu Kelompok Kodi yang melempar batu sampai ke lantai 3 dan mengenai kakak Terdakwa kemudian Terdakwa merasa emosi lalu mengambil 1 (satu) buah pisau yang ada di dalam kamar kosnya dan lari turun menemui kelompok Bukerembo lainnya yakni Saksi Agustinus Deta Lere, Saksi Markus Monda Kondo, Saksi Stepanus Dara Kalli kemudian mengejar kelompok Kodi yang menyerang tersebut ke jalan. Bahwa Korban Marthen Kuri Moto, Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya melarikan diri ke arah Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali saat Terdakwa mengejar kelompok Kodi tersebut, Terdakwa melihat salah satu anggota Kelompok Kodi tersebut yakni Korban Marthen Kuri Moto masuk ke salah satu gang buntu sedangkan Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya berlari ke arah jalan lainnya kemudian Terdakwa mengejar Korban Marthen Kuri Moto, dikarenakan gang tersebut buntu Korban Marthen Kuri Moto berbalik arah untuk mencari jalan lain namun Korban Marthen Kuri Moto bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Korban Marthen Kuri Moto memaki Terdakwa hingga membuat Terdakwa semakin emosi. Selanjutnya Terdakwa langsung menebas lengan kiri Korban Marthen Kuri Moto menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dipegang Terdakwa lalu Korban Marthen Kuri Moto berusaha melawan namun Terdakwa langsung menusuk Korban Marthen Kuri Moto pada bagian dada beberapa kali dengan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa pegang di tangannya sehingga Korban Marthen Kuri Moto terjatuh di jalan dan tidak bergerak lagi. Melihat hal tersebut Terdakwa meninggalkan Korban Marthen Kuri Moto dalam kondisi tergeletak di jalan kemudian Terdakwa kembali pergi ke kosnya di Jalan Mataram. Bahwa sesampainya Terdakwa di kos, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban Marthen Kuri Moto kepada Saksi Alfredus Mone dikarenakan Terdakwa takut perbuatannya menusuk Korban Marthen Kuri Moto diketahui orang lain.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Marthen Kuri Moto yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.05/D/XVII.1.4.15/3118/2024 tertanggal 05 September 2024, menerangkan bahwa MARTHEN KURI MOTO memang benar dalam keadaan meninggal dunia;

-----Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum terhadap Jenazah atas nama MARTHEN KURI MOTO Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/279/2024 tertanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. FM, pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

- Pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka lecet gores yang disebabkan oleh kekerasan tajam, dan sebuah luka lecet pada lutut yang disebabkan kekerasan tumpul.
- Luka terbuka pada dada dari gambaran lukanya adalah luka tusuk.
- Ditemukan darah dan gumpalan darah pada kandung jantung dan rongga dada kanan serta kiri ditemukan pula organ-organ dalam yang tampak pucat.
- Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang mengenai jantung yang menimbulkan pendarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan majelis hakim akan membuktikan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dihubungkan dengan perkara ini, maka

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama SONI ERIXSON ANDA sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini dapat dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti "dengan sengaja" tidak diatur secara jelas dalam KUHP, akan tetapi dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP diterangkan jika "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui" dan menurut Prof.VAN BEMMELEN, menyatakan pengertian Opzet sebagai Willens en Wetens atau sebagai "menghendaki dan mengetahui";

Menimbang bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui "(willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan /atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan. Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang undang;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya, Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa dengan demikian *merampas nyawa orang lain* mengandung arti Pelaku menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang berupa menghilangkan *nyawa orang lain*;

Menimbang, bahwa menurut Hermien Hadiati Koeswadji, Soeharyo, Haryono Mintoroem, dan Woeryaningsih (Koeswadji et al., 1984), unsur “merampas nyawa orang lain” akan terpenuhi apabila peristiwa yang terjadi telah memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:

- a) Pertama, terdapat suatu tindakan yang menyebabkan kematian seseorang,
- b) Kedua, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- c) Ketiga, kesengajaan untuk merampas nyawa harus terjadi segera setelah timbulnya niat untuk membunuh yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa ragu atau penundaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Terakhir, tindakan merampas nyawa ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang positif, meskipun dilakukan dengan perbuatan kecil, karena melibatkan nyawa orang yang akan ibunuh sebagai targetnya.

Sedangkan unsur “orang lain” mengacu kepada nyawa orang yang akan dibunuh. Siapa yang akan dibunuh itu bukan menjadi persoalan. Secara keseluruhan, pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang akan dihukum jika melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja terhadap orang lain, dengan syarat bahwa tindakan tersebut menyebabkan kematian korban dan dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Terdakwa SONI ERIXSON ANDA telah melakukan penusukan terhadap korban Marthen Kuri Moto;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di Kos-kosan Jalan Mataram Gang Tunjung, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali terjadi keributan antara Kelompok Kodi (tamu salah satu penghuni kos) yakni Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya (yang berasal dari luar kos) dengan Kelompok Bukambero (penghuni kos) yakni Saksi Agustinus Deta Lere, Saksi Markus Monda Kondo dan Saksi Stepanus Dara Kalli. Kemudian Saksi Pelipus Bali Ate alias Ipu yang juga merupakan penghuni kos datang untuk melerai lalu menyuruh kelompok Kodi tersebut pergi. Selanjutnya kelompok Kodi yakni Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya pergi dari kos tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Oktavianus Rangga Mone menghubungi Korban Marthen Kuri Moto untuk menceritakan keributan yang terjadi di kos tersebut dan meminta Korban Marthen Kuri Moto untuk datang menemui Saksi Oktavianus Rangga Mone dan teman-temannya. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, Korban Marthen Kuri Moto datang menemui Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya. Korban Marthen Moto datang bersama Sdr. Sansi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Korban Marthen Kuri Moto bersama dengan Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya yang merupakan kelompok Kodi kembali pergi ke Kos Jalan Mataram untuk menyerang kos tersebut dengan cara melempar batu dan botol. Kemudian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Soni Erixson Anda (yang termasuk dalam kelompok Bukerembo) yang sedang berada di dalam kamar kosnya di lantai 3 mendengar keributan selanjutnya ada salah satu Kelompok Kodi yang melempar batu sampai ke lantai 3 dan mengenai kakak Terdakwa kemudian Terdakwa merasa emosi lalu mengambil 1 (satu) buah pisau yang ada di dalam kamar kosnya dan lari turun menemui kelompok Bukerembo lainnya yakni Saksi Agustinus Deta Lere, Saksi Markus Monda Kondo, Saksi Stepanus Dara Kalli kemudian mengejar kelompok Kodi yang menyerang tersebut ke jalan. Bahwa Korban Marthen Kuri Moto, Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya melarikan diri ke arah Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali saat Terdakwa mengejar kelompok Kodi tersebut, Terdakwa melihat salah satu anggota Kelompok Kodi tersebut yakni Korban Marthen Kuri Moto masuk ke salah satu gang buntu sedangkan Saksi Oktavianus Rangga Mone, Saksi Lukas Radu Ngandi, Saksi Yulius Yingo Bani dan beberapa orang lainnya berlari ke arah jalan lainnya kemudian Terdakwa mengejar Korban Marthen Kuri Moto, dikarenakan gang tersebut buntu Korban Marthen Kuri Moto berbalik arah untuk mencari jalan lain namun Korban Marthen Kuri Moto bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Korban Marthen Kuri Moto memaki Terdakwa hingga membuat Terdakwa semakin emosi. Selanjutnya Terdakwa langsung menebas lengan kiri Korban Marthen Kuri Moto menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dipegang Terdakwa lalu Korban Marthen Kuri Moto berusaha melawan namun Terdakwa langsung menusuk Korban Marthen Kuri Moto pada bagian dada beberapa kali dengan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa pegang di tangannya sehingga Korban Marthen Kuri Moto terjatuh di jalan dan tidak bergerak lagi. Melihat hal tersebut Terdakwa meninggalkan Korban Marthen Kuri Moto dalam kondisi tergeletak di jalan kemudian Terdakwa kembali pergi ke kosnya di Jalan Mataram. Bahwa sesampainya Terdakwa di kos, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban Marthen Kuri Moto kepada Saksi Alfredus Mone dikarenakan Terdakwa takut perbuatannya menusuk Korban Marthen Kuri Moto diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Marthen Kuri Moto yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RS.01.05/D/XVII.1.4.15/3118/2024 tertanggal 05 September 2024, menerangkan bahwa MARTHEN KURI MOTO memang benar dalam keadaan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum terhadap Jenazah atas nama MARTHEN KURI MOTO Nomor : RS.01.06/D/XVII.1.4.15/279/2024 tertanggal 10

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. FM, pada kesimpulannya menerangkan bahwa :

- Pada jenazah laki-laki berusia sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka dan luka-luka lecet gores yang disebabkan oleh kekerasan tajam, dan sebuah luka lecet pada lutut yang disebabkan kekerasan tumpul.
- -----Luka terbuka pada dada dari gambaran lukanya adalah luka tusuk.
- --Ditemukan darah dan gumpalan darah pada kandung jantung dan rongga dada kanan serta kiri ditemukan pula organ-organ dalam yang tampak pucat.
- Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang mengenai jantung yang menimbulkan pendarahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui saat mengejar Korban Marthen Kuri Moto masuk salah satu gang bukti, Korban Marthen Kuri Moto memaki Terdakwa hingga membuat Terdakwa semakin emosi. Selanjutnya Terdakwa langsung menebas lengan kiri Korban Marthen Kuri Moto menggunakan 1 (satu) buah pisau yang dipegang Terdakwa lalu Korban Marthen Kuri Moto berusaha melawan namun Terdakwa dengan sengaja langsung menusuk Korban Marthen Kuri Moto pada bagian dada (berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/279/2024 tertanggal 10 September 2024 tusukan tersebut mengenai jantung yang menimbulkan pendarahan bagi korban) sebanyak 4 (empat) kali dengan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa pegang di tangannya sehingga Korban Marthen Kuri Moto terjatuh di jalan dan tidak bergerak lagi. Melihat hal tersebut Terdakwa meninggalkan Korban Marthen Kuri Moto dalam kondisi tergeletak tidak bergerak;

Menimbang, bahwa melihat fakta tersebut bahwa Terdakwa menusuk bagian vital Korban Marthen Kuri Moto pada bagian dada sebanyak 4 (empat) kali dan baru berhenti saat korban terjatuh di jalan dan tidak bergerak lagi. Padahal patut diketahuinya merupakan bagian vital yang dapat mengakibatkan kematian. Majelis memandang perbuatan Terdakwa adalah termasuk kejam, karena korban sudah tidak berdaya tanpa melakukan perlawanan namun tetap ditusuknya kearah bagian vital yaitu jantung, yang merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Dimana jantung menjadi pusat penggerak kehidupan yang terletak di rongga dada, di antara paru-paru;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah didasarkan adanya niat dimana hal itu kemudian menjadi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa. Terdakwa dapat saja sewaktu-waktu menghentikan perbuatannya menusuk korban jika hanya bermaksud membalas korban yang telah dicurigainya melakukan keonaran/melempar batu sebelumnya, namun faktanya Terdakwa tetap menusuk bahkan sampai 4 (empat) kali kearah bagian vital yaitu jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai obyektivitas majelis hakim mempertimbangkan pula pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

Bahwa Terdakwa tidaklah terbukti Terdakwa SONI EIXSON ANDA telah dengan sengaja menghilangkan/merapas nyawa Korban Marthin Kuri Moto sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, melainkan yang terbukti sebaliknya yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau hingga luka berat, dan korban meninggal dunia. Sehingga kami mohon kepada yang mulia majelis hakim, dapat membebaskan Terdakwa SONI EIXSON ANDA dari dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum, serta dengan pertimbangan usia Terdakwa SONI EIXSON ANDA masih muda, dan bersikap kooperatif, serta mengakui kesalahannya yaitu menebas dan melukai bagian tubuh korban dengan barang bukti yang disita, yaitu 1 (satu) bilah pisau, hendaknya dapat menjatuhkan pidana penjara ringan-ringannya atas dasar Terdakwa SONI EIXSON ANDA secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam uraian unsur pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan pertama sehingga Pledoi Penasehat hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya;
- 1 (satu) pcs jaket warna coklat;
- 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) pcs baju kemeja Panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) pcs celana Panjang jeans.

Oleh karena merupakan sarana dalam tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dan emosional;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kejam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya;
- Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONI ERIXSON ANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan"** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan sarungnya;
 - 1 (satu) pcs jaket warna coklat;
 - 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) pcs baju kemeja Panjang warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) pcs celana Panjang jeans;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, SH., MH. dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Febrina

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irlanda., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa
didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

Tenny Erma Suryathi, SH.,MH.

T.T.D

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

T.T.D

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Kadek Yuliani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)